

Checklist Legal para Nómadas Digitales 2025

Todo lo que debes tener en orden antes de irte a trabajar desde el extranjero

Por qué necesitas este checklist

Cada año miles de profesionales españoles se convierten en nómadas digitales sin saber que están cometiendo infracciones fiscales, laborales o migratorias que pueden costarles muy caro. Este checklist, redactado por un abogado especialista en extranjería y movilidad internacional, te permite identificar exactamente qué tienes en orden y qué no.

01 RESIDENCIA FISCAL

- ☐ He determinado en qué país soy residente fiscal este año
- ☐ Conozco el criterio de los 183 días y lo aplico correctamente
- ☐ He comprobado si existe convenio de doble imposición entre los países implicados
- ☐ Estoy al corriente de mis obligaciones de declaración en España (IRPF / modelo 720)
- ☐ He notificado el cambio de residencia a la AEAT si corresponde

! Error frecuente: muchos nómadas creen que basta con empadronarse en otro país para dejar de tributar en España.

02 VISADO Y ESTATUS MIGRATORIO

- ☐ Conozco el tipo de visado que necesito en el país de destino
- ☐ He verificado si España me reconoce el Visado de Nómada Digital (Ley de Startups)
- ☐ Tengo clara la duración máxima de estancia sin visado en cada país
- ☐ Mis documentos de identidad están vigentes y con margen suficiente
- ☐ He verificado los requisitos de ingresos mínimos exigidos

03 CONTRATOS CON CLIENTES INTERNACIONALES

- ☐ Mis contratos especifican la ley aplicable y la jurisdicción competente
- ☐ El contrato indica la moneda de pago y el mecanismo de resolución de disputas
- ☐ He incluido cláusula de protección de propiedad intelectual
- ☐ El contrato cumple con el RGPD si trato datos de ciudadanos europeos
- ☐ Tengo contrato escrito con todos mis clientes (no solo acuerdos verbales)

! Un contrato sin ley aplicable puede dejarte sin protección jurídica real.

04 SEGURIDAD SOCIAL Y SANIDAD

- ☐ Sé si estoy cubierto por la Seguridad Social española en el extranjero
- ☐ Tengo la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) si viajo por la UE
- ☐ He contratado un seguro médico internacional si la TSE no me cubre
- ☐ Conozco los convenios de Seguridad Social entre España y el país de destino
- ☐ Estoy dado de alta como autónomo o tengo la estructura societaria correcta

! Al salir de España puedes perder la cobertura sanitaria sin saberlo.

05 ESTRUCTURA SOCIETARIA Y FACTURACIÓN

- ☐ Mi estructura actual (autónomo, SL, etc.) es óptima para mi situación
- ☐ Facturo correctamente según la normativa del país donde resido
- ☐ He valorado si me conviene una estructura en Estonia, Portugal NHR u otra
- ☐ Mis ingresos están correctamente declarados en todos los países implicados
- ☐ Tengo separados los gastos personales de los profesionales

06 PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)

- ☐ Mi web y herramientas cumplen con el RGPD si tengo clientes europeos
- ☐ Tengo política de privacidad actualizada y aviso de cookies
- ☐ Los proveedores con los que trabajo tienen garantías de protección de datos
- ☐ Sé qué datos trato, con qué finalidad y durante cuánto tiempo
- ☐ Tengo los contratos de tratamiento de datos firmados con mis proveedores

07 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DIGITAL

- ☐ Mi marca o nombre comercial está protegido en los mercados donde opero
- ☐ Tengo claro a quién pertenece el trabajo que realizo para mis clientes
- ☐ Mis contratos incluyen cesión de derechos o licencia de uso según el caso
- ☐ Uso software y herramientas con licencias válidas para uso comercial

¿TIENES ALGÚN PUNTO SIN MARCAR?

Consulta express con abogado

Si alguno de estos puntos no tienes claro o no está resuelto, una consulta de 45 minutos con un abogado especialista puede ahorrarte multas, sanciones y problemas legales graves.

97 € · 45 minutos

nomadasdigitalesacademy.com · info@nomadasdigitalesacademy.com

Este documento tiene carácter informativo y no constituye asesoramiento jurídico personalizado. Para situaciones concretas, consulta con un abogado en ejercicio. Redactado por Luis Martín Grecco, abogado colegiado ICAM n.º 104660. © 2025 Grupogre S.L. — Nómadas Digitales Academy.